

PERJANJIAN

Nomor : 593/43/402.1.02/'94

Pada hari ini, **SENIN** tanggal, Dua puluh lima bulan, April tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (25-4-1994), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **dr. H. POERNOMO KASIDI** : Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** ;

2. **HELENA MELINDA SUJUTOMO** : Direktur Utama PT. Artisan Surya Kreasi, bertempat tinggal di Permata Hijau Blok G/28 A Jakarta, bertindak untuk dan atas nama PT. Artisan Surya Kreasi, berdasarkan Akte nomor 1 tanggal 1 Maret 1985 di buat dihadapan notaris Mohamad Said Tadjoeidin di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman RI tanggal 12 Juni 1985, no.C2 - 3610 - HI.01.01 th 1985, diubah dengan Akte no.41 tanggal 3 September 1993, yang dalam hal ini telah mendapat persetujuan tertulis dari Komisaris Utama sebagaimana tersebut dalam surat nomor 04/ASK/D-AT/III/94 tanggal 23 Maret 1994, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** memiliki tanah seluas ± 83.610 m², terletak di Kecamatan Lakarsantri Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya diperoleh berdasarkan pembebasan oleh Bappem Provok Urban V dengan Berita Acara serah terima tanah Nomor 593/2842/432.6.10/90 tanggal 10 Maret 1990.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** akan melepaskan tanah tersebut yaitu seluas ± 83.610 m² kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** akan memberikan penggantian berupa tanah seluas ± 269.430 m² di Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ditambah dengan bangunan jalan menuju Lokasi Pembuangan Akhir, bangunan pendukung lain termasuk enam puluh lima juta lima ratus ribu Rp. 566.500.000,- (Lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) alat excavator type 320 Hox merk Caterpillar untuk kepentingan Dinas Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian tukar menukar dengan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1

OBJEK TUKAR MENUKAR

PIHAK PERTAMA akan melepaskan kepada PIHAK KEDUA yaitu hak atas tanah seluas $\pm$ 83.610 M², yang merupakan tanah milik PIHAK PERTAMA, berdasarkan pembebasan oleh Bappem Proyek Urban V dengan Berita Acara Nomor 593/2842/432.6.10/90 tanggal 10 - 12 - 1990 terletak di Kecamatan Lakarsantri Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan sebaliknya PIHAK KEDUA menerima pelepasan tanah yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA tanah yang dimaksud serta menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA tanah yang dikuasai seluas 269.430 m² berdasarkan jual beli di Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah beserta bangunan berupa jalan menuju Lokasi Pembuangan Akhir, bangunan pendukung lain termasuk pembebasan tanahnya senilai Rp. 566.500.000,00 (Lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) serta memberikan 1 (satu) alat Excavator type 320 Hex merk Caterpillar untuk Dinas Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

Pasal 2

HAK-HAK PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA berhak memperoleh tanah seluas 269.430 M². di Kecamatan Benowo, Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan bangunan berupa jalan menuju ke Lokasi Pembuangan Akhir, serta bangunan pendukung lain termasuk pembebasan tanahnya senilai Rp. 566.500.000,00 (Lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) alat Excavator type 320 Hex merk Caterpillar untuk Dinas Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya senilai Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);
- (2) PIHAK KEDUA berhak memperoleh tanah seluas $\pm$ 83.610 M², di Kecamatan Lakarsantri Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
 - 1.1. Memberikan persetujuan pelepasan tanah seluas $\pm$ 83.610 M² kepada PIHAK KEDUA seperti tersebut pada pasal 1 Perjanjian ini, paling lambat 1 (satu) bulan sejak instansi yang berwenang memberikan pengesahan terhadap tukar menukar dimaksud;
 - 1.2. Membantu PIHAK KEDUA menyelesaikan segala sesuatu yang menyangkut tanah dan bangunan sebagaimana tersebut pada pasal 1 perjanjian ini ;

Ch

- 1.3. Menjamin kepada PIHAK KEDUA bahwa PIHAK PERTAMA adalah satu-satunya pihak yang memiliki tanah yang dilepaskan tersebut dan tidak sedang di perjanjikan dengan pihak lain serta bebas dari segala macam ikatan ;

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- 2.1. Menyerahkan tanah seluas ± 269.430 M². di Kecamatan Benowo ;
- 2.2. Menjamin kepada PIHAK PERTAMA bahwa PIHAK KEDUA adalah satu-satunya pihak yang memiliki / menguasai tanah tersebut pada angka 2.1., tidak sedang diperjanjikan dengan pihak lain dan bebas dari segala macam ikatan ;
- 2.3. Membangun jalan menuju Lokasi Pembuangan Akhir pengganti dan bangunan pendukung lain beserta pembebasan tanahnya senilai Rp. 566.500.000,- (Lima ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 2.4. Menyediakan 1 (satu) alat Excavator type 320 Hex merk Caterpillar untuk Dinas Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ;
- 2.5. Menanggung biaya pensertifikata tanah tersebut pada angka 2.1 dan semua biaya yang diakibatkan oleh perjanjian tukar menukar ini.

Pasal 4

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

- (1) Dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak Perjanjian ini ditanda tangani PIHAK KEDUA diwajibkan ;
 - a. Menyerahkan gambar pra rencana pembangunan beserta konsep laporan perencanaannya ;
 - b. Berdasarkan pra rencana yang telah mendapatkan persetujuan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dalam waktu 14 (empat belas) hari sudah harus menyerahkan program pembangunannya yang meliputi jangka waktu penyiapan dokumen perencanaan, jangka waktu persiapan pelaksanaan dan jangka waktu pembangunan fisik ;
 - c. Dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak PIHAK KEDUA menyerahkan dokumen perencanaan sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal ini, PIHAK PERTAMA harus sudah memberikan persetujuan dan atau saran-saran perbaikan atas gambar dokumen tersebut ;

- 4 -

- d. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak PIHAK PERTAMA memperoleh pengesahan terhadap perjanjian tukar menukar dimaksud dari instansi yang berwenang, PIHAK KEDUA harus segera mulai melakukan kegiatan pembangunan jalan menuju Lokasi Pembuangan Akhir di Kecamatan Benowo;
- e. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pembangunan jalan menuju Lokasi Pembuangan Akhir, dan bangunan pendukung lainnya di Kecamatan Benowo sesuai dengan jadwal pelaksanaan pembangunan yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA;

Pasal 5

Dalam pelaksanaan pembangunan jalan menuju Lokasi Pembuangan Akhir dan bangunan pendukung lainnya di Kecamatan Benowo, pengendalian administratif dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan dan pengawasan pelaksanaannya oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

Pasal 6

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan apabila tidak tercapai akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Mengenai perjanjian ini dengan seluruh akibat hukumnya, kedua belah pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya;

Pasal 7

LAIN - LAIN

- (1) Perjanjian ini sah dan mengikat kedua belah pihak setelah PIHAK PERTAMA memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang terhadap tukar menukar dimaksud dan kedua belah pihak sepakat untuk menyesuaikan perjanjian ini dengan persyaratan yang berlaku;
- (2) Apabila perjanjian ini tidak memperoleh pengesahan dari instansi yang berwenang, kedua belah pihak sepakat bahwa perjanjian ini dinyatakan tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak;
- (3) Hal - hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (Addendum) sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 8
Penutup
Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 5 (lima), 2 diantaranya bermeterai cukup masing-masing untuk kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA



H. POERNOMO KASIDI

PIHAK KEDUA
Direktur Utama
PT. ARTISAN SURYA KREASI
HELENA MELINDA SUJUTOMO

